

1517000-51.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2148122/2021 - 3º Distrito Policial - Santa Ifigênia, 5045/2020 - 3º Distrito Policial - Santa Ifigênia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO SANTOS DIAS BLASK e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517000-51.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517000-51.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2148122/2021 - 3º Distrito Policial - Santa Ifigênia, 5045/2020 - 3º Distrito Policial - Santa Ifigênia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO SANTOS DIAS BLASK e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 765/21

VISTOS.

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS e DANILO SANTOS DIAS BLASK, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal, porque consta que no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 10h, no estacionamento do Hipermercado Carrefour, situado a Rua Domingos Soares, nº 1300, São Domingos, nesta capital, previamente ajustados e agindo em concurso e unidade de desígnios subtraíram, em proveito comum, com emprego de chave falsa, a motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, cor laranja, de placas EQK-4120 pertencente a vítima R.C.d.M..

A denúncia foi recebida à fl. 60.

Defesa preliminar às fls. 84/85 para ambos os réus.

Durante a instrução processual foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, uma testemunha de acusação, e os réus foram interrogados.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de receptação culposa, o afastamento das qualificadoras, pela fixação da pena mínima, com regime mais brando e substituição. É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do crime veio bem comprovada pelo auto de exibição/apreensão e entrega de fls. 14, dando conta da motocicleta da vítima subtraída pelos réus.

A autoria também é inconteste.

E isso porque os argumentos da douta defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra eles derivadas.

Em Juízo, o réu VINICIUS declarou que eu estava no centro da cidade, e Danilo também estava por lá. Ele pediu uma carona, porque a gente mora perto. Encontramos os policiais, eu não sabia o que ele estava fazendo no centro. Ele estava com a chave mixa no bolso, e os policiais encontraram a moto. Danilo me deu o ticket da moto e eu guardei no bolso. Isso quando ele viu os policiais. Estou preso em uma receptação, não conhecia a vítima nem os policiais.

Por sua vez, o acusado DANILO disse que eu tinha sido pago para levar essa moto no Centro. Eu recebi 200 reais para deixar a moto no estacionamento. Eu deixei a moto lá e quando estava indo embora, encontrei Vinicius e pedi uma carona para ele. No farol, acabamos sendo abordados pelos policiais, e eles encontraram a mixa que eu tinha levado para deixar a moto ligada. O ticket do estacionamento, eu dei para Vinicius jogar fora, mas ele acabou guardando no bolso. Já fui processado por furto, não conhecia a vítima nem os policiais.

Ocorre porém que as negativas dos réus não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceram. Não se pode crer que os réus fossem, ao acaso, presos em flagrante, em poder do ticket do estacionamento onde estava a moto furtada da vítima, e do nada, fossem acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivessem eles, efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existe um indício sequer a revelar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar os réus ou mesmo acusa-los falsamente.

E mais, as contradições das falas dos réus falam por si, e fragilizam sobremaneira a possibilidade de serem dadas quaisquer credibilidades a elas. Enquanto Vinicius afirma que Danilo lhe entregou o ticket do estacionamento no momento em que viu os policiais, este por sua vez, afirma que entregou referido ticket para Vinicius jogar fora, e ele acabou guardando no bolso.

A vítima R.C.M., ouvida em juízo, declarou que eu cheguei no mercado, estacionei minha moto, e quando voltei ela não estava mais lá. O segurança me informou que realmente minha moto havia sido levada. Acionei a polícia, e no dia seguinte eu

soube que os réus haviam sido detidos, um com o ticket do estacionamento, o outro com a chave mixa usada para furtar minha moto. Recuperei a moto que estava danificada, e ela foi inclusive periciada.

Atenta ao relato prestado pela vítima observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "Tratando-se do delito de furto, a palavra da vítima é de suma relevância, máxime por dizer respeito ao proceder de pessoas desconhecidas, donde nenhum interesse em incriminá-las gratuitamente" (TACRIM-AP-AC- Rel. Nogueira Filho-RDJ 22/331)."

Assim sendo na presente circunstância, nada há nos autos que demonstre eventual inimizade anterior entre vítima e acusados, de modo que possa resultar em intenção de prejudicar os réus ou mesmo acusá-los falsamente.

Não é crível que a acusação fundamente-se em vingança ou outro motivo qualquer, quando as partes são desconhecidas e não há sequer indícios de amizade ou inimizade entre elas.

Mas nem se cogite que a condenação teria por base somente as palavras da vítima. E isso porque o policial militar responsável pela prisão do réu, José Americo dos Santos, relatou de forma firme e segura que estávamos em patrulhamento quando os réus pararam no farol, próximo da viatura. Eles demonstraram nervosismo, quando optamos pela abordagem. A documentação da moto estava em ordem, porém na busca pessoal, com o réu Danilo foi encontrada a chave mixa e com o réu Vinicius foi encontrado um ticket de estacionamento referente a uma moto de cor laranja, porém a moto que eles trafegavam era branca. Indagados sobre a divergência, Danilo confessou informalmente o furto da moto laranja, no dia anterior, de um estacionamento. Ele nos levou até o local onde a moto foi deixada, e nós logramos apreender a mesma. Em contato com a vítima, ela recuperou a moto. Reconheço os dois réus e não os conhecia anteriormente.

O policial militar narrou com firmeza e precisão como se deu a prisão do réu, descrevendo os fatos de forma objetiva e em harmonia com as versões apresentadas pela vítima em suas declarações.

Assim sendo impossível a absolvição pretendida pelo Defensor, sendo a acusação medida de rigor.

O emprego de chave falsa restou comprovado. Tanto que temos laudo pericial da motocicleta de fls. 26, dando conta de que a chave apreendida em poder do réu presta-se para destravar e acionar mecanismos de fechaduras e ignição de veículos automotivos, bem como o laudo pericial da motocicleta de fls. 29, atestou danos aparentes recente no miolo da ignição, além da ausência das placas.

O mesmo se diga em relação ao concurso de agentes, tanto pelas declarações do policial militar como pela dinâmica dos acontecimentos.

Devidamente comprovados os fatos descritos na denúncia, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Os réus são primários, e na época dos fatos, Vinicius, embora preso por outro processo, ainda não era portador de antecedentes criminais, de maneira que a pena base será aumentada em apenas 1/6, em decorrência da segunda qualificadora, perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. O valor de cada dia multa é o mínimo legal.

Não havendo outras circunstâncias para influenciar na pena, torno definitiva a pena supra.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS e DANILO SANTOS DIAS BLASK, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos III e IV do Código Penal, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, devendo os condenados, no período da condenação, prestar serviços gratuitos em entidades beneficentes, na frequência de oito horas semanais, bem como bem como sofrerem limitações em seus finais de semana nos termos da LEP.

Em caso de descumprimento das penas restritivas impostas, os condenados iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, com as condições do artigo 115, da LEP.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA